



Nr. 318 Ministerbesprechung vom 1. Juni 1931, 12 Uhr

R 43 I/1450, S. 3–7

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer, Geib; MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Ritter, Menzel, Dammann, Zarden, Schwerin v. Krosigk, Ernst, Weigert; GenMaj. v. Schleicher; MinDirig. Wever; MinR Ruppert, Trapp, Pissel, Sölch, Hoppe, Claußen, Lehfeldt, Wölz, Krohn, Kritzinger; Votr.LegR Katzenberger; SenatsPräs. Schulte-Holthausen; MinBüroDir. Henze; Referenten Pohl, Nothaas; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

Aussprache über die Entwürfe zur Notverordnung.

Aussprache über die Entwürfe zur Notverordnung.

In Vertretung des Reichskanzlers eröffnete der *Reichswehrminister* die Sitzung. Er stellte die Reform der Arbeitslosenversicherung zur Erörterung.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, der Reichswirtschaftsminister habe Einwendungen dagegen erhoben, daß der Vorstand der Arbeitslosenversicherungsanstalt die Beiträge ändern könne. Es bestehe aber keine Gefahr einer Erhöhung der Beiträge, da die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits 8½% der Lohnsumme an Beiträgen leisteten.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* erklärte sich mit der vorgeschlagenen Bestimmung einverstanden, zumal die Beschlüsse des Vorstandes der Zustimmung der Reichsregierung bedürften.

Im übrigen wurde der Entwurf des Teiles „Arbeitslosenversicherung und Krisenfürsorge“ gebilligt¹ bis auf die Bestimmungen über den freiwilligen Arbeitsdienst, der durch einen neuen § 139 a zum AVAVG geregelt werden soll.

Reichsminister *Treviranus* forderte über den vorliegenden Entwurf hinausgehende ergänzende Bestimmungen.

Dieser Punkt wurde einstweilen zurückgestellt².

Wohnungswirtschaft.

Ministerialrat *Wölz* erläuterte den Teilentwurf über die Entschädigungspflicht und den Rechtsweg bei Enteignungen auf dem Gebiete des Städtebaues.

¹ S. NotVO vom 5.6.31, 3. Teil, Kapitel I, RGBL. I, S. 293.

² Vgl. Dok. Nr. 319.

Reichsminister *Treviranus* äußerte Bedenken dagegen, daß die Städte allzuweitgehend gegen die Zahlung der Entschädigung für die in der Vergangenheit liegenden Fälle in Schutz genommen würden. Er regte an, die im § 4 Ziffer 1 vorgesehene Fälligkeit von fünf Jahren erheblich abzukürzen³. Staatssekretär Dr. *Schäffer* führte aus, daß der vorliegende Entwurf durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts zu Artikel 153 der Reichsverfassung⁴ notwendig geworden sei, daß der Entwurf aber keineswegs die Rechtsprechung des Reichsgerichts desavouiere, daß vielmehr das Reichsgericht der Regierung die gesetzliche Regelung nahegelegt habe.

Im ähnlichen Sinne sprach sich auch Staatssekretär Dr. *Joël* aus. Er erklärte, daß der vorliegende Entwurf im Duktus der Reichsgerichtsentscheidungen liege. Das einzige Bedenken, das man vielleicht haben könne, liege in der Einbeziehung der Fälle aus der Vergangenheit. Aber, da das Gesetz die ganze Materie neu regele, halte er es für unbedenklich, die Neuregelung auch auf die Vergangenheit zu erstrecken.

Staatssekretär *Zweigert* äußerte sich auf Befragen dahin, daß gegen die Neuregelung auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung keinerlei Bedenken bestünden.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schloß sich der Anregung von Reichsminister *Treviranus* an, die Frist des § 4 Ziffer 1 möglichst zu verkürzen.

Das *Kabinett* beschloß, diese Frist auf drei Jahre festzusetzen.

Der *Reichskanzler* fügte jedoch hin[zu], daß im weiteren Verlauf der Debatte nochmals auf die Sache zurückgekommen werden könne⁵.

Ohne besondere Aussprache genehmigte das Reichskabinett sodann die in dem Teil „Wohnungswirtschaft“ aufzunehmenden Kapitel über Zinszuschüsse und Aufwertungszinszuschlag⁶.

Knappschaftliche Versicherung.

Auf Vortrag des *Reichsarbeitsministers* erklärte sich das *Kabinett* mit dem vorgelegten Entwurfe dieses Kapitels *grundsätzlich einverstanden*. § 1 soll eine Fassung erhalten, durch die sichergestellt wird, daß die Reichszuschüsse an die Reichsknappschaft nur dann geleistet werden können, wenn die Reichsknappschaft selbst mit Wirkung vom 1. Juli 1931 durch die Satzung die Leistungen der Pensionskassen derartig gemildert hat, daß unter Hinzurechnung der Reichszuschüsse ein Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben sichergestellt ist⁷.

Die Weiterberatung wurde auf den Nachmittag vertagt⁸.

³ Der Entw. sah vor, daß der Anspruch auf Entschädigung für Enteignungen frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der NotVO fällig wurde.

⁴ Art. 153 RV enthielt das Recht auf Eigentum und die Entschädigungspflicht der öffentlichen Hand bei Enteignungen.

⁵ Die Frist wurde in der NotVO, nachdem die Angelegenheit anscheinend noch einmal am 2.6.31 im Kabinett diskutiert worden war (Dok. Nr. 321), auf zwei Jahre herabgesetzt (RGBl. 1931 I, S. 310).

⁶ S. NotVO vom 5.6.31, 6. Teil „Wohnungswirtschaft“, RGBl. I, S. 309.

⁷ NotVO vom 5.6.31, 5. Teil, Kapitel I, RGBl. I, S. 304.

⁸ S. Dok. Nr. 319.

Zitierhinweis

Nr. 318 Ministerbesprechung vom 1. Juni 1931, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1154–1156 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D318>